

1501505-98.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... a) Condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0031595-13.2013.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 29/10/2013 e com extinção da punibilidade pelo cumprimento aos 23/03/2017 e b) Condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0084652-38.2016.8.26.0050 (0001150-63.2018.8.26.0041), da 6ª Vara Criminal da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501505-98.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501505-98.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2016576/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 5988812 - 23º D.P. PERDIZES, 5963/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 7109/19/314 - 23º D.P. PERDIZES, 2016576 - 23º D.P. PERDIZES, 5963/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 7109/19/314 - 23º D.P. PERDIZES, 2016576 - 23º D.P. PERDIZES, 5963/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 7109/19/314 - 23º D.P. PERDIZES, 2016576 - 23º D.P. PERDIZES, 5963/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 7109/19/314 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO RODRIGUES LIMA

Juiz de Direito: Dr. Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

SILVIO RODRIGUES LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, pp. 2º, inciso V (restrição da liberdade das vítimas) e 2º -A, inciso I (emprego de arma de fogo), com a redação anterior à lei 13.964/19, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na manhã de 30 de julho de 2019, por volta das 8h00, na avenida Diógenes Ribeiro de Lima nº. 2066, Alto de Pinheiros, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (V. BO de fls. 07/08) e com restrição à liberdade das vítimas, R\$1.184,14 em espécie, dois pacotes de fraldas e três folhas de cheque, de propriedade da farmácia Raia Drogasil S.A., representada por Meirilyn

de Alencar Costa.

Consta da denúncia que, “segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado decidiu praticar um roubo. Para tanto, portando uma arma de fogo, dirigiu-se ao estabelecimento comercial e anunciou o roubo. Após subjugar os funcionários da farmácia, empunhando a arma de fogo, ordenou que todos ficassem no fundo da loja e com os aparelhos celulares dentro dos bolsos. Após, o denunciado determinou a abertura do caixa, de onde subtraiu a quantia em espécie e os cheques, depois ele pegou os dois pacotes de fraldas e saiu do estabelecimento, não sem antes obrigar os funcionários a permanecerem no fundo da loja por trinta minutos”.

É da inicial que “as vítimas tiveram sua liberdade restringida pela ação do denunciado e seu comparsa”.

Narra a denúncia que, “SILVIO voltou a praticar delitos semelhantes e, no curso das investigações, foi possível identificar o veículo utilizado pelo denunciado (Fiat Palio, de placas CIS 2979) e, assim, concluir pela autoria delitiva (V. relatório de investigação de fls. 13)”.

Extrai-se da exordial que “na polícia, a vítima reconheceu o denunciado como autor do crime (V. auto de reconhecimento de fls. 11) e, formalmente interrogado, SILVIO confessou que cometeu diversos roubos a farmácias, sem detalhar os fatos (V. termo de interrogatório de fls. 16)”.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de maio de 2020 (fl. 42).

O réu foi citado (fl. 62).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 66).

O recebimento da denúncia foi mantido por decisão exarada aos 14 de fevereiro de 2021 (fls. 67/68).

Por decisão exarada aos 26 de setembro de 2021, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 16 de março de 2022, às 13h30 (fl. 75).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, a representante da farmácia/vítima e, por fim, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, vieram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor. Houve realmente a prática de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/08 e 09/10), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 11), Relatório de Investigação (fls. 13/14), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima Camila Rabelo Ceravolo reconheceu imediatamente o réu SILVIO RODRIGUES LIMA, na fase policial, como sendo o autor do crime de roubo, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 11).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Camila Rabelo Ceravolo, narrou, em síntese, que trabalhava na farmácia quando o réu ingressou na loja e anunciou o assalto aos que estavam na fila. Mostrou uma arma de fogo e exigiu que todos entregassem as quantias em dinheiro. Apos, prendia as vítimas na parte dos fundos.

Em juízo, reconheceu o acusado.

Foi também ouvido em juízo a representante da farmácia Meirilyn de Alencar Costa, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que o acusado praticava delitos na farmácia, sempre empregando arma. Reconhece em juízo pelo formato do rosto.

Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática delitiva, trazendo maior tranquilidade ao espírito do julgador.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal

Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Enfim, há de se dar crédito à versão fornecida pela vítima que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (Antes do advento da Lei nº 13.954/2019) (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma)

A majorante do emprego de arma (artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal antes do advento da Lei nº 13.954/2019) não restou demonstrada nos autos, uma vez apreendido o simulacro na residência do acusado.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

A causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) também restou demonstrada pela prova oral colhida em juízo.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 6ª Edição, Editora RT:

"(...) teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder".

E nos magistérios de Julio Fabbrini Mirabete em Código Penal Interpretado, segunda Edição, Editora Atlas, pág. 114:

"Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo".

Portanto, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I (com a redação anterior à Lei nº 13.954/2019) e V do Código Penal.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que o réu além de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase do cálculo da pena, ostenta outro antecedente desabonador. Com efeito, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 29/41) e Certidões (fls. 57/60), o réu apresenta: a) Condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0031595-13.2013.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 29/10/2013 e com extinção da punibilidade pelo cumprimento aos 23/03/2017 e b) Condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0084652-38.2016.8.26.0050 (0001150-

63.2018.8.26.0041), da 6ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 09/11/2018 (regime aberto em 28/11/2018).

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, aumento em 1/6 a pena-base, culminando na pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência específica e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 29/41) e Certidões (fls. 57/60), o réu apresenta condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0084652-38.2016.8.26.0050 (0001150-63.2018.8.26.0041), da 6ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 09/11/2018 e ainda estava em cumprimento de pena, uma vez que progrediu para o regime aberto em 28/11/2018.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 em razão das majorantes de emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias e considerando que trata-se de réu reincidente e com mau antecedente, conforme visto quando da aplicação da pena, além da quantidade de pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º, alínea "a" e § 3º do Código Penal). Ressalta-se que não há a incidência da súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto para o reincidente, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, devem ser favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante violência ou grave ameaça e com pena superior a 4 anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado SILVIO RODRIGUES LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I (com a redação anterior à Lei nº 13.954/2019) e V do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a 4 anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Decreto a prisão preventiva porquanto necessária à manutenção da ordem pública face o decreto ora condenatório.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu,

preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA